



PROCEDURA ZAKUPOWA W GMINIE WYZNANIOWEJ ŻYDOWSKIEJ W WARSZAWIE („Procedura”)

**(zatwierdzona uchwałą Walnego Zgromadzenia GWŻ w Warszawie 18
października 2026 roku)**

1. CEL I ZAKRES

1.1. CEL PROCEDURY

- 1.1.1. Celem Procedury jest uregulowanie procesu planowania i dokonywania zakupów na potrzeby Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie w taki sposób, aby zapewnić dokonanie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu zakupowym.
- 1.1.2. Procedurę stosuje się do zakupów, których wartość przekracza kwotę **2 000 zł netto**.
- 1.1.3. **Poza przypadkami, gdy zakupy związane są kwestiami bezpieczeństwa konkursy ofert i przetargi ogłaszane są na dostępnym dla członków Gminy portalu internetowym.**
- 1.1.4. **Wyniki konkursów ofert i przetargów ogłaszane są na dostępnym dla członków Gminy portalu internetowym.**

1.2. WYŁĄCZENIA

- 1.2.1. Procedury nie stosuje się do zakupów awaryjnych, umów z zakresu prawa pracy, umów zlecenia z osobami fizycznymi, umów o dzieło z osobami fizycznymi, kontraktów na świadczenie usług rabinackich, zakupów związanych z kosztami delegacji służbowych oraz opłatami za dozory techniczne i przeglądy.
- 1.2.2. Zakupy awaryjne dotyczą prac remontowych bądź zakupów materiałów do remontu w przypadku, gdy zagrożone jest bezpieczeństwo mienia i/lub osób przebywających w danej nieruchomości.

W przypadku powstania awarii niniejsza Procedura zakupu nie obowiązuje, a osobami uprawnionymi do dokonania zakupów i/lub zlecenia prac są Kierownicy Biur, przy zachowaniu zasady uzyskania uprzedniej akceptacji Skarbnika Gminy bądź Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Zarządu Gminy.

Pisemne potwierdzenie zlecenia zakupów i/lub prac awaryjnych zostaje podpisane „post factum”.

Na odwrocie faktury za prace lub zakupy awaryjne umieszcza się dodatkowo adnotację „awaria”.

W przypadku, gdy wartość zakupów awaryjnych przekracza kwotę 5 000 zł netto sporządzany jest Protokół opisujący awarię, zatwierdzany przez dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczącego.

- 1.2.3. Zarząd Gmin Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie może zdecydować o wyborze Wykonawcy i zawarciu Umowy zakupowej bez stosowania Procedury lub o

odstąpieniu od stosowania poszczególnych postanowień Procedury w szczególnych sytuacjach. W takim wypadku, Zarząd podejmuje indywidualną uchwałę **większością $\frac{3}{4}$ głosów** oraz załącza do niej merytoryczne uzasadnienie odstąpienia od Procedury zakupowej.

2. REALIZACJA

2.1. OGÓLNE ZASADY PROWADZENIA POSTĘPOWANIA ZAKUPOWEGO

- 2.1.1. Każde Biuro współuczestniczy w opracowywaniu budżetu swojego działu na dany rok kalendarzowy oraz przedstawia go do akceptacji Zarządowi Gminy.
- 2.1.2. Zakupów dokonuje się w oparciu o bieżący Budżet Gminy, zatwierdzony w drodze uchwały przez Zarząd Gminy.
- 2.1.3. Postępowanie zakupowe przygotowuje się i prowadzi z zachowaniem zasady uczciwej konkurencji oraz zasady równego traktowania producentów, dostawców, zleceniobiorców lub wykonawców.

2.2. ZAKUPY O WARTOŚCI od 2 000 zł do 30 000 zł NETTO

- 2.2.1. Przy planowaniu w budżecie zakupów o wartości od 2 000 zł do 30 000 zł netto osoba szacująca koszty zobowiązana jest określić wartość zamówienia - telefonicznie lub w oparciu o cenniki kilku producentów, dostawców, zleceniobiorców lub wykonawców.
- 2.2.2. Przystępując do realizacji zakupu Kierownik Biura ponownie zbiera minimum dwie oferty, analizuje warunki i opracowuje Rekomendację jednego dostawcy/wykonawcy, którą przedstawia do akceptacji dwóm członkom Zarządu, w tym Przewodniczącemu, którzy podejmują ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.
- 2.2.3. Kontrola i monitorowanie zakupów prowadzone są przy akceptowaniu faktur przez co najmniej dwóch członków Zarządu oraz Kierowników Biur, jak również poprzez ciągłą kontrolę zgodności kosztów z zatwierdzonym Budżetem wykonywaną przez Dział Księgowości.

2.3. ZAKUPY O WARTOŚCI POWYŻEJ 30 000 zł NETTO

- 2.3.1. Przy zakupach powyżej wartości 30 000 zł netto wymagane jest zebranie co najmniej trzech ofert. Analiza ofert odbywa się w obecności co najmniej dwóch członków Zarządu oraz osoby odpowiedzialnej za procedurę zakupową (Kierownika Biura), którzy łącznie tworzą Komisję Konkursową. W uzasadnionych przypadkach liczba ofert może być mniejsza, jednakże w takim przypadku należy każdorazowo udokumentować zaistniałą sytuację (np. brak odpowiedzi na zapytania ofertowe). Kierownik Biura odpowiedzialny jest za wysyłanie zapytań ofertowych, które określają podstawowe wymagania, jakie oferta winna spełniać (cena, termin i data dostawy/wykonania usługi, warunki płatności itp.).
- 2.3.2. Za sporządzenie prawidłowego zakresu robót (materiałów, urządzeń, usług) niezbędnych do sporządzenia zapytania ofertowego odpowiedzialny jest Kierownik Biura.
- 2.3.3. Oferty od dostawców wymagane są tylko w formie pisemnej (w wersji papierowej lub elektronicznej). W przypadku braku odpowiedzi na zapytanie ofertowe członkowie Komisji zobowiązani są do opisanie zaistniałej sytuacji w protokole z wyboru ofert.
- 2.3.4. Po dokonaniu analizy ofert, w tym po ewentualnym przeprowadzeniu dodatkowych spotkań bądź negocjacji z oferentami, Komisja Konkursowa przedstawia Zarządowi

Gminy swoją rekomendację o wyborze najkorzystniejszej oferty, wraz z protokołem oraz zestawieniem ofert. Zarząd Gminy podejmuje, w formie uchwały, ostateczną decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty.

- 2.3.5. Zlecenie zakupu musi być potwierdzone w formie pisemnej - poprzez zawartą umowę.
- 2.3.6. Za przygotowanie umów odpowiedzialny jest Kierownik Biura.
- 2.3.7. Kontrola i monitorowanie zakupów prowadzone są przy podpisywaniu przez Zarząd Gminy umów oraz akceptowaniu faktur przez co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Przewodniczącego Zarządu oraz Kierownika Działu, jak również poprzez ciągłą kontrolę zgodności kosztów z zatwierdzonym Budżetem wykonywaną przez Dział Księgowości.

2.4. ZAKUPY INWESTYCYJNE W RAMACH PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

- 2.4.1. Przy zakupie nieruchomości/lokalu użytkowego wymagana jest rekomendacja Biura ds. Nieruchomości oraz aktualny operat szacunkowy określający realną wartość nieruchomości/lokalu wraz z opinią o stanie prawnym i faktycznym nieruchomości/lokalu.
- 2.4.2. Operat szacunkowy sporządza uprawniony rzeczoznawca majątkowy.
- 2.4.3. Rekomendacja dla Zarządu Gminy powinna zawierać opis nieruchomości/lokalu, wysokość stawki czynszu oraz analizę czynszów w bezpośrednim sąsiedztwie lokalu, opis warunków umowy, analizę kosztów i przychodów oraz innych istotnych czynników.
- 2.4.4. Procedura zakupu nieruchomości/lokalu użytkowego prowadzona jest zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków Gminy Wyznaniowej Żydowskiej w Warszawie z dnia 7 września 2014 r. w sprawie ustalenia zasad gospodarowania majątkiem Gminy.

2.5. ZAKUPY USŁUG SERWISOWYCH

Ze względu na specyfikę usług serwisowych oraz niejednokrotnie długotrwały charakter ich trwania, Kierownicy Biur raz do roku dokonają przeglądu rynku tych usług, analizy cen oraz poddadzą ocenie solidność kontrahenta i jakość świadczonych przez niego usług. W przypadku znalezienia korzystniejszej oferty, Kierownik Biura przedstawi Zarządowi Gminy rekomendację dotyczącą zmiany usługodawcy.

3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Za stosowanie wymagań niniejszej Procedury odpowiedzialni są Kierownicy Biur w zakresie, w jakim współuczestniczą w procesie planowania i dokonywania zakupów.